

Lezione — Modulo D12: L'Intelligenza Artificiale e l'AI Act

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 12_DirInfo_2026_AI_Act_DEF.pdf (prof. Claudia Cevenini, a.a. 2025/2026) **Normativa di riferimento:** Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act)

Attenzione — pattern ricorrente: in questo modulo le distinzioni da NON fondere sono: fornitore vs deployer; pratiche vietate vs alto rischio vs rischio limitato; GPAI vs sistema di IA. Tenerle separate è il criterio che la professoressa usa per valutare la comprensione del modulo.

Obiettivo

Saper spiegare la logica dell'AI Act, classificare un sistema di IA nel livello di rischio corretto, identificare gli obblighi applicabili a fornitore e deployer, e descrivere le principali novità del Digital Omnibus 2026.

Quadro Normativo

Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 — il primo quadro giuridico sull'IA a livello mondiale. [fonte: PDF]

Tre caratteristiche fondanti: [fonte: PDF] - Primo quadro giuridico sull'IA a livello mondiale - Intende promuovere un'IA affidabile in Europa - Stabilisce norme **basate sul rischio** per gli sviluppatori e gli operatori di IA

Tappe di applicazione [fonte: PDF]

La legge è entrata **in vigore il 1° agosto 2024** e sarà **pienamente applicabile il 2 agosto 2026**, con le seguenti eccezioni:

Data	Cosa diventa applicabile
2 febbraio 2025	Divieti (pratiche vietate, art. 5) + obblighi di alfabetizzazione
2 agosto 2025	Norme di governance + obblighi per modelli GPAI
2 agosto 2026	Piena applicazione (tutto il resto)
2 dicembre 2027	Sistemi ad alto rischio standalone (Allegato III) — prorogato dal Digital Omnibus
2 agosto 2028	Sistemi ad alto rischio embedded in prodotti (Allegato I) — prorogato dal Digital Omnibus

§1 — Perché una Legge sull'IA?

La ratio della legge è **garantire che gli europei possano fidarsi dell'IA**. [fonte: PDF]

La maggior parte dei sistemi di IA non pone rischi e può essere di grande utilità. Alcuni sistemi presentano rischi che devono essere affrontati per prevenire ed evitare risultati indesiderati. Ad esempio, è importante comprendere i motivi che hanno condotto un sistema di IA a prendere una decisione o fare una previsione — qualcuno potrebbe essere stato indebitamente svantaggiato nell'accesso all'università o in un'assunzione, una valutazione o una diagnosi medica potrebbe essere errata. [fonte: PDF]

Oggetto della legge [fonte: PDF]

Migliorare il funzionamento del mercato interno e **promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile**, garantendo nel contempo un **livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, e **promuovendo l'innovazione**. [fonte: PDF]

La legge sull'IA stabilisce: [fonte: PDF] - a) **regole armonizzate** per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione - b) **divieti** di talune pratiche di IA - c) **requisiti specifici** per i sistemi di IA ad alto rischio e **obblighi** per gli operatori di tali sistemi - d) **regole di trasparenza armonizzate** per determinati sistemi di IA - e) **regole armonizzate per l'immissione sul mercato** di modelli di IA per finalità generali - f) regole in materia di **monitoraggio** del mercato, **vigilanza** del mercato, governance ed esecuzione - g) **misure a sostegno dell'innovazione**, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up

La legge sull'IA NON si applica: [fonte: PDF]

- ai sistemi immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati esclusivamente per **scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale**
- ai sistemi di IA o modelli di IA specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di **ricerca e sviluppo scientifici**
- alle **persone fisiche** che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale

§2 — Definizioni Chiave

Sistema di IA [fonte: PDF]

Un **sistema automatizzato** progettato per funzionare con **livelli di autonomia variabili** e che può presentare **adattabilità dopo la diffusione** e che, per obiettivi espliciti o impliciti, **deduce dall'input che riceve come generare output** quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Tre tratti costitutivi: (1) automatizzato; (2) autonomia variabile + adattabilità post-diffusione; (3) deduce output da input. Un sistema che si limita a eseguire regole fisse scritte da un programmatore non è un sistema di IA ai sensi della legge.

Rischio [fonte: PDF]

La **combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.**

Fornitore [fonte: PDF]

Una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che **sviluppa** un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che **fa sviluppare** un sistema di IA e **immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio**, a titolo oneroso o gratuito.

Il fornitore è chi mette il proprio nome/marchio sul sistema — che lo abbia sviluppato direttamente o commissionato.

Deployer [fonte: PDF]

Una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che **utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità**, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

Distinzione da non fondere: il fornitore **sviluppa e immette sul mercato**; il deployer **usa**. Stessa azienda può essere entrambe le cose in contesti diversi. Obblighi distinti per ciascuno.

Incidente grave [fonte: PDF]

Un incidente o malfunzionamento di un sistema di IA che, direttamente o indirettamente, causa una delle conseguenze seguenti: - a) il **decesso** di una persona o **gravi danni alla salute** di una persona - b) una **perturbazione grave e irreversibile** della gestione o del funzionamento delle **infrastrutture critiche** - c) la **violazione degli obblighi** a norma del diritto dell'Unione intesi a proteggere i **diritti fondamentali** - d) **gravi danni alle cose o all'ambiente**

§3 — Alfabetizzazione in Materia di IA

I **fornitori** e i **deployer** dei sistemi di IA adottano **misure** per garantire nella misura del possibile un **livello sufficiente di alfabetizzazione** in materia di IA del loro **personale** nonché di **qualsiasi altra persona** che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [fonte: PDF]

Applicabile dal **2 febbraio 2025**. È un obbligo che grava sia su chi sviluppa sia su chi usa — non solo sui tecnici, ma su tutto il personale che interagisce con l'IA.

§4 — Approccio Basato sul Rischio: i 4 Livelli

La legge sull'IA stabilisce **4 livelli di rischio** per i sistemi di IA. [fonte: PDF]

RISCHIO INACCETTABILE - pratiche vietate

ALTO RISCHIO - obblighi rigorosi

RISCHIO LIMITATO - obblighi di trasparenza

RISCHIO MINIMO O NULLO - nessuna norma specifica

Il livello di rischio determina il regime normativo applicabile. Non si tratta di un continuum: ciascun livello ha un insieme specifico di obblighi.

§5 — Rischio Inaccettabile: Pratiche Vietate

Include i sistemi di IA considerati una **chiara minaccia alla sicurezza, ai mezzi di sussistenza e ai diritti delle persone**. Sono definite **8 pratiche vietate**. [fonte: PDF]

Applicabili dal **2 febbraio 2025**.

Pratica 1 — Tecniche subliminali o manipolative [fonte: PDF]

L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza **tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole** o **tecniche volutamente manipolative o ingannevoli** aventi lo scopo o l'effetto di **distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo** di persone, **pregiudicando** in modo considerevole la loro **capacità di prendere una decisione informata**, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un **danno significativo**.

Pratica 2 — Sfruttamento delle vulnerabilità [fonte: PDF]

L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che **sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica** o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'**età**, alla **disabilità** o a una **specificità situazione sociale o economica**, con l'obiettivo o l'effetto di **distorcere materialmente il comportamento** di tale persona in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare un **danno significativo**.

Pratica 3 — Social scoring [fonte: PDF]

L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA per la **valutazione o la classificazione delle persone fisiche** o di gruppi per un determinato **periodo di tempo** sulla base del loro **comportamento sociale** o di **caratteristiche personali o della personalità** note, inferite o previste, in cui il **punteggio sociale** così ottenuto comporti: - i) un **trattamento pregiudizievole o sfavorevole** in contesti sociali **non collegati ai contesti** in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti - ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole che sia **ingiustificato o sproporzionato** rispetto al comportamento sociale o alla sua gravità

Pratica 4 — Previsione del rischio di reato [fonte: PDF]

L'uso di sistemi di IA per effettuare **valutazioni del rischio relative a persone fisiche** al fine di **valutare o prevedere il rischio** che una persona fisica commetta un **reato, unicamente sulla base della profilazione** di una persona fisica o della valutazione dei suoi **tratti e delle caratteristiche della personalità**; tale divieto **non si applica** ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa.

Pratica 5 — Scraping di immagini facciali [fonte: PDF]

L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA che **creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale** mediante **scraping non mirato di immagini facciali** da **internet** o da **filmati di telecamere a circuito chiuso**.

Pratica 6 — Inferenza delle emozioni sul lavoro e a scuola [fonte: PDF]

L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA per **inferire le emozioni di una persona fisica** nell'ambito del **luogo di lavoro** e degli **istituti di istruzione**, tranne laddove l'uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per **motivi medici o di sicurezza**.

Pratica 7 — Categorizzazione biometrica per inferire categorie protette [fonte: PDF]

L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di **categorizzazione biometrica** che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro **dati biometrici** per trarre **deduzioni o inferenze** in merito a **razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale**; tale divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente nel settore delle attività di contrasto.

Pratica 8 — Identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi pubblici [fonte: PDF]

L'uso di sistemi di **identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico** a fini di **attività di contrasto**, a meno che — e nella misura in cui — tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti: - i) la **ricerca mirata di specifiche vittime** di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, nonché la **ricerca di persone scomparse** - ii) la **prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica** delle persone o di un **attacco terroristico** - iii) la **localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata** di aver commesso un reato grave (pena massima di almeno quattro anni), ai fini di indagine penale

§6 — Sistemi di IA ad Alto Rischio

I casi d'uso dell'IA che possono comportare **gravi rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali** sono classificati come ad alto rischio. [fonte: PDF]

Categorie (esempi dal PDF) [fonte: PDF]

Area	Esempi
Infrastrutture critiche	Componenti di sicurezza nei trasporti — un guasto potrebbe mettere a rischio vita e salute
Istruzione	Sistemi che determinano l'accesso all'istruzione e il corso della vita professionale (punteggio esami)
Componenti di sicurezza	IA applicata alla chirurgia assistita da robot
Occupazione	Software di selezione CV per le assunzioni
Servizi essenziali	Credit scoring che nega l'accesso a un prestito
Biometria	Identificazione biometrica remota, riconoscimento emozioni, categorizzazione biometrica (es. identificare retroattivamente un taccheggiatore)
Attività di contrasto	Casi d'uso che possono interferire con i diritti fondamentali (es. valutazione affidabilità prove)
Migrazione e frontiere	Esame automatizzato delle domande di visto
Giustizia	Soluzioni di IA per preparare sentenze dei tribunali

Obblighi per i sistemi ad alto rischio [fonte: PDF]

I sistemi di IA ad alto rischio sono soggetti a **obblighi rigorosi** prima di poter essere immessi sul mercato: - adeguati **sistemi di valutazione e mitigazione dei rischi** - **alta qualità delle serie di dati** che alimentano il sistema per ridurre al minimo i rischi di **risultati discriminatori** - **registrazione dell'attività** per garantire la **tracciabilità dei risultati** - **documentazione dettagliata** che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sul suo scopo affinché le **autorità ne valutino la conformità** - **informazioni chiare e adeguate** per l'operatore - adeguate **misure di sorveglianza umana** - **elevato livello di robustezza, cibersecurity e accuratezza**

§7 — Rischio Limitato: Obblighi di Trasparenza

La legge sull'IA introduce **obblighi di divulgazione specifici** per garantire che gli esseri umani siano **informati** quando necessario per preservare la fiducia. [fonte: PDF]

- Quando si utilizzano sistemi di IA come i **chatbot**, gli esseri umani dovrebbero essere **consapevoli** del fatto che stanno **interagendo con una macchina** in modo che possano prendere una decisione informata.
- I fornitori di IA generativa devono garantire che i **contenuti generati dall'IA** siano **identificabili**.
- Alcuni **contenuti generati dall'IA** dovrebbero essere **etichettati in modo chiaro e visibile**: deep fake e testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

§8 — Rischio Minimo o Nullo

La legge sull'IA **non introduce norme** per l'IA ritenuta a rischio minimo o nullo. La **stragrande maggioranza** dei sistemi di IA attualmente utilizzati nell'UE rientra in questa categoria. [fonte:

PDF]

Esempi: videogiochi abilitati all'intelligenza artificiale o filtri antispam.

§9 — Modelli di IA per Uso Generale (GPAI)

I modelli GPAI (General Purpose AI) sono **modelli addestrati su grandi quantità di dati**, capaci di svolgere un'**ampia gamma di compiti**: es. ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), LLaMA (Meta). [fonte: PDF]

Distinzione da non fondere: un **modello GPAI** è il modello di base (es. GPT-4); un **sistema di IA** è il sistema che lo incorpora e lo usa in un contesto specifico (es. un chatbot per il servizio clienti basato su GPT-4). Obblighi diversi per ciascuno.

Obblighi per i fornitori GPAI (applicabili dal 2 agosto 2025) [fonte: PDF]

- Redigere e aggiornare la **documentazione tecnica** del modello
- Rispettare la normativa sul **diritto d'autore** nei dati di addestramento e pubblicare una **sintesi pubblica dei contenuti formativi**

Modelli con rischio sistemico ("frontier models") [fonte: PDF]

Obblighi aggiuntivi: **sicurezza, valutazione avversariale, segnalazione incidenti all'AI Office**.

Codice di buone pratiche GPAI (luglio 2025) [fonte: PDF]

Strumento **volontario** redatto da esperti indipendenti; l'**adesione costituisce presunzione di conformità**.

Vigilanza sui GPAI [fonte: PDF]

La **Commissione europea**, tramite l'**AI Office**, ha **competenza esclusiva** sui fornitori GPAI; i poteri sanzionatori diventano pienamente operativi il **2 agosto 2026**.

§10 — Sanzioni

Fascia	Violazione	Importo
Fascia 1	Violazioni dei divieti (pratiche vietate, art. 5)	Fino a 35.000.000 € o 7% del fatturato mondiale annuo
Fascia 2	Altre violazioni (es. obblighi sistemi ad alto rischio)	Fino a 15.000.000 € o 3% del fatturato mondiale annuo
Fascia 3	Informazioni false o fuorvianti alle autorità	Fino a 7.500.000 € o 1% del fatturato mondiale annuo

PMI e start-up: si applica il minore tra la soglia fissa e la percentuale sul fatturato (regime più favorevole). [fonte: PDF]

Sanzioni non pecuniarie: ritiro del sistema dal mercato, blocco immediato dell'utilizzo, cancellazione dai database. **Le sanzioni sono simili per struttura a quelle del GDPR** e si **cumulano** con esse. [fonte: PDF]

Autorità di vigilanza: ogni Stato membro doveva designare l'autorità nazionale competente entro il 2 agosto 2025; la Commissione europea supervisiona i fornitori di modelli GPAI tramite l'AI Office. [fonte: PDF]

§11 — Digital Omnibus sull'IA (Aggiornamento 2026)

Il 19 novembre 2025 la Commissione ha proposto il “Digital Omnibus sull'IA”, pacchetto di modifiche mirate all'AI Act. Il **7 maggio 2026** Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un **accordo politico provvisorio**. [fonte: PDF]

Principali modifiche [fonte: PDF]

Cosa	Prima	Dopo
Sistemi ad alto rischio standalone (Allegato III)	Scadenza 2 agosto 2026	Scadenza 2 dicembre 2027
Sistemi ad alto rischio embedded in prodotti (Allegato I)	Scadenza 2 agosto 2026	Scadenza 2 agosto 2028
Watermarking contenuti AI generativi	Scadenza 2 agosto 2026	Prorogato al 2 dicembre 2026 ; esenzioni estese a PMI e “piccole medie imprese”
Nuovo divieto (deepfake intimi, CSAM)	Non previsto	Sistemi IA per generazione di immagini sessuali non consensuali — vietati dal 2 dicembre 2026

Cosa resta invariato [fonte: PDF]

I **divieti vigenti** (art. 5), gli **obblighi di alfabetizzazione IA** (art. 4) e gli **obblighi GPAI** restano invariati. L'accordo provvisorio deve ancora essere formalmente adottato.

§12 — Orientamenti Etici per un'IA Affidabile

2018: la Commissione Europea istituisce un “**Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'Intelligenza Artificiale**”. [fonte: PDF]

2019: il Gruppo pubblica gli “**Orientamenti etici per un'IA affidabile**”. [fonte: PDF]

Un'IA affidabile deve essere: [fonte: PDF] - a) **legale** (rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili) - b) **etica** (adesione a principi e valori etici) - c) **robusta** (dal punto di vista tecnico e sociale)

Principi Etici [fonte: PDF]

1. Rispetto dell'**autonomia umana**
2. **Prevenzione dei danni**
3. **Equità**
4. **Esplicabilità**

Requisiti di un'IA Affidabile [fonte: PDF]

1. **Intervento e sorveglianza umani** — inclusi i diritti fondamentali, l'intervento umano e la sorveglianza umana
2. **Robustezza tecnica e sicurezza** — inclusi la resilienza agli attacchi, il piano di emergenza, la precisione, l'affidabilità e la riproducibilità
3. **Riservatezza e governance dei dati** — inclusi il rispetto della riservatezza, la qualità e l'integrità dei dati e l'accesso ai dati
4. **Trasparenza** — incluse la tracciabilità, la spiegabilità e la comunicazione
5. **Diversità, non discriminazione ed equità** — incluse la prevenzione di distorsioni inique, l'accessibilità e la progettazione universale
6. **Benessere sociale e ambientale** — inclusi la sostenibilità, l'impatto sociale, la società e la democrazia
7. **Accountability** — inclusi la verificabilità, la riduzione al minimo degli effetti negativi e la loro segnalazione, i compromessi e i ricorsi

ALTAI [fonte: PDF]

Nel luglio 2020 il Gruppo ha presentato la lista di controllo finale per un'IA affidabile: **ALTAI = Assessment List for Trustworthy AI**. Strumento pratico che traduce gli orientamenti etici in una lista di controllo accessibile e dinamica per autovalutazione. Utilizzabile da sviluppatori e operatori.

Casi Pratici dal PDF

Caso 1 — Clearview AI e il riconoscimento facciale [fonte: PDF]

Clearview AI (società statunitense) ha costruito un database con oltre 30 miliardi di immagini facciali scaricate da internet senza consenso, offrendolo a forze dell'ordine e altri soggetti per il riconoscimento di persone.

Sanzioni europee (GDPR): Italia (Garante): 20 mln €; Francia (CNIL): 20 mln €; Paesi Bassi: 30,5 mln € (2024) — totale sanzioni EU circa 100 mln €.

Rilevanza rispetto all'AI Act: - Pratica vietata n. 5 (art. 5): scraping non mirato di immagini facciali per ampliare banche dati biometriche — divieto in vigore dal 2 febbraio 2025 - L'uso di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici è vietato (pratica n. 8) - Con l'AI Act le sanzioni potenziali sarebbero ancora più elevate (fino al 7% del fatturato globale)

Caso 2 — Amazon: algoritmo di selezione del personale [fonte: PDF]

Dal 2014 al 2017 Amazon ha sviluppato un sistema di IA per valutare automaticamente i candidati (da 1 a 5 stelle). Il modello, addestrato su 10 anni di CV ricevuti (prevalentemente maschili nel

settore tech), ha imparato a svantaggiare sistematicamente le candidate donne, penalizzando CV contenenti la parola “women’s” o riferimenti a college femminili. Il sistema è stato abbandonato nel 2017.

Rilevanza rispetto all’AI Act: - **Sistema ad alto rischio:** i software di selezione CV per assunzioni rientrano nell’Allegato III, punto 4 (strumenti IA per l’occupazione e gestione lavoratori) - Con l’AI Act oggi obbligatorio: **governance dei dati di addestramento** per ridurre i bias, documentazione tecnica, sorveglianza umana, tracciabilità dei risultati - **Principio chiave:** i sistemi IA ereditano i *bias* presenti nei dati di addestramento; **la tecnologia non è neutrale per definizione**

Caso 3 — Manipolazione (pratica vietata n. 1) [fonte: PDF]

Un’app di e-commerce utilizza un modello IA per rilevare momenti di vulnerabilità emotiva dell’utente (es. orario notturno, comportamento ansioso di navigazione) e attivare messaggi di scarsità fittizia (“solo 1 rimasto!”) per indurre acquisti compulsivi senza che l’utente ne sia consapevole. → Violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) — vietato dal 2 febbraio 2025.

Caso 4 — Social scoring (pratica vietata n. 3) [fonte: PDF]

Un e-commerce assegna un punteggio ai clienti basato su comportamento sociale (recensioni negative lasciate, frequenza di resi, interazioni online) e usa tale punteggio per discriminarli nell’accesso a offerte, prezzi o spedizioni prioritarie. → Violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c) — vietato dal 2 febbraio 2025. Analogo al sistema di credito sociale cinese, esplicitamente vietato nell’UE in qualsiasi forma.

Caso 5 — Riconoscimento emozioni in ambito lavorativo (pratica vietata n. 6) [fonte: PDF]

Un datore di lavoro installa telecamere IA per analizzare le espressioni facciali dei dipendenti durante le riunioni, inferire il loro stato emotivo e valutare produttività o coinvolgimento. → Violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f) — vietato dal 2 febbraio 2025.

Schema Riepilogativo — I 4 Livelli e i loro Regimi

Livello	Esempi	Regime
Inaccettabile	Social scoring, manipolazione, identificazione biometrica real-time in spazi pubblici, scraping facciale	Divieto assoluto (art. 5) — sanzione fino al 7% fatturato
Alto rischio	CV screening, credit scoring, chirurgia robotica, sentenze IA, esame domande visto	Obblighi rigorosi prima dell’immissione sul mercato — sanzione fino al 3%
Limitato	Chatbot, IA generativa, deepfake	Obblighi di trasparenza — dichiarare che è IA
Minimo/nullo	Videogiochi, filtri antispam	Nessuna norma specifica

Domande di Autoverifica

1. Cos'è l'AI Act e qual è il suo oggetto? In quali casi non si applica?
 2. Illustra i 4 livelli di rischio dell'approccio basato sul rischio. Fai un esempio concreto per ciascun livello e indica il regime normativo applicabile.
 3. Elenca almeno 4 delle 8 pratiche vietate (rischio inaccettabile) e spiega il criterio comune che le accomuna. Sai distinguerle dai sistemi ad alto rischio?
 4. Cosa si intende per modello GPAI? Quali obblighi gravano sui fornitori GPAI e come si differenziano da quelli dei fornitori di sistemi ad alto rischio?
 5. Come funziona il sistema sanzionatorio dell'AI Act? Distingui le 3 fasce e spiega il rapporto con le sanzioni del GDPR. Cosa ha cambiato il Digital Omnibus del 2026 e cosa è rimasto invariato?
-

Riepilogo

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è il primo quadro giuridico mondiale sull'IA: promuove un'IA antropocentrica e affidabile basando gli obblighi sul livello di rischio del sistema. [fonte: PDF]

I 4 livelli: rischio inaccettabile (8 pratiche vietate, divieto assoluto), alto rischio (obblighi rigorosi pre-mercato), rischio limitato (obblighi di trasparenza), rischio minimo/nulla (nessuna norma). [fonte: PDF]

Il Digital Omnibus (accordo 7 maggio 2026) ha prorogato le scadenze per i sistemi ad alto rischio ma ha lasciato invariati i divieti (art. 5), gli obblighi di alfabetizzazione e gli obblighi GPAI. [fonte: PDF]

Collegati

- [[Appunti_ModuloD12]]
- [[appunti_moduloD12_ai_act]]
- [[speedreview_D12_ai_act]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]